

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2379/2531

นาย สิทธิ ฐา เจียรศิริพร
ธนาคาร เพื่อ การเกษตร และ สหกรณ์
การเกษตร

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 583

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(1)

จำเลยให้โจทก์นำเอกสารที่เป็นความลับของธนาคารจำเลยที่ไม่ต้องการใช้และไม่มีประโยชน์ไปเผาทำลาย แต่โจทก์กลับนำเอกสารบางส่วนไปขายโดยไม่นำไปเผาและเอาเงินที่ขายได้เป็นของตนเองจึงเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์กระทำความผิดซึ่งจะต้องถูกลงโทษไล่ออก และครั้งแรกจำเลยก็ได้ลงโทษโจทก์ด้วยการไล่ออกแล้ว แต่เมื่อโจทก์อุทธรณ์ต่อผู้จัดการของจำเลย ผู้จัดการได้พิจารณาลดโทษให้โจทก์ เป็นให้ลงโทษด้วยการให้ออก การลดโทษดังกล่าวหาได้หมายความว่าจำเลยเห็นว่าการกระทำของโจทก์ไม่เป็นการกระทำผิดข้อบังคับของจำเลยไม่โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2530 จำเลยได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาทำลายเอกสารที่ไม่ต้องการใช้และไม่มีประโยชน์แก่จำเลย เมื่อกรรมการพิจารณาแล้วได้ขอร้องให้โจทก์ช่วยนำไปเผาทิ้ง โจทก์ได้นำเอกสารดังกล่าวไปเผาครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือได้นำไปขายได้เงิน 1,101 บาท คณะกรรมการทักท้วงโจทก์จึงนำเงินไปคืนแก่ผู้ซื้อและนำกระดาษที่ขายไปส่งคืนสาขาทั้งหมด ต่อมาจำเลยได้มีคำสั่งไล่โจทก์ออกจากงานตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2530 โจทก์ได้อุทธรณ์คำสั่ง จำเลยจึงเปลี่ยนคำสั่งเป็นให้โจทก์ออกจากงานโดยหาว่าโจทก์กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงคือทุจริตต่อหน้าที่ ทั้งที่การกระทำของโจทก์ไม่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่และไม่ถึงกับผิดวินัย จึงเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมขอให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าปฏิบัติงานตามเดิม หรือมิฉะนั้นให้ใช้ค่าเสียหาย ให้จ่ายเงินบำเหน็จ ค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ผู้บังคับบัญชาของโจทก์ได้สั่งให้โจทก์นำกระดาษเอกสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นเอกสารที่เป็นความลับของธนาคารจำเลยไปทำลายโดยวิธีเผา แต่โจทก์จงใจฝ่าฝืนคำสั่งโดยเอาเอกสารบางส่วนไปขายเอาเงินที่ขายได้เป็นของตนเองโดยทุจริต โจทก์ให้การรับสารภาพต่อคณะกรรมการสอบสวน จำเลยจึงมีคำสั่งไล่โจทก์ออกจากงาน โจทก์อุทธรณ์ ผู้จัดการของจำเลยจึงมีคำสั่งลดโทษเป็นให้ออก แต่การกระทำของโจทก์เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ และจงใจฝ่าฝืนคำสั่งของผู้บังคับบัญชา จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายเงินตามที่ขอให้โจทก์ และไม่ต้องรับโจทก์กลับเข้าทำงาน

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ปัญหาที่ว่า การกระทำของโจทก์เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่นั้น โจทก์อุทธรณ์ว่า กระดาษที่จำเลยให้โจทก์นำ

ไปเผาไหม้ไม่มีประโยชน์ต่อจำเลยอีกต่อไปแล้ว การกระทำของโจทก์จึงไม่เป็นการ
ทุจริตต่อหน้าที่ที่พิเคราะห์แล้วเห็นว่าในชั้นพิจารณาโจทก์แถลงยอมรับข้อเท็จจริงตาม
คำให้การของจำเลย คดีจึงต้องฟังตามคำให้การของจำเลยว่ากระดาดที่จำเลยให้
โจทก์นำไปเผาเป็นเอกสารที่เป็นความลับของธนาคารจำเลยและเมื่อโจทก์นำเอกสาร
บางส่วนไปขาย โจทก์ได้อำนาจเงินที่ขายได้เป็นของตนเอง การกระทำของโจทก์จึง
เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายอัน
เป็นการทุจริตต่อหน้าที่แล้ว การที่โจทก์ไปซื้อเอกสารดังกล่าวคืนมาแล้วนำมาคืนให้
จำเลยนั้น หากทำให้การกระทำผิดของโจทก์ซึ่งสำเร็จบริบูรณ์แล้วกลายเป็นไม่
ความผิดไม่ ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์เกี่ยวกับเรื่องเงินบำเหน็จ ค่าชดเชย สินจ้างแทนการ
บอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายว่าการที่จำเลยลงโทษโจทก์ด้วยการให้ออกต้อง
พิจารณาตามข้อบังคับของจำเลยฉบับที่ 9 ว่าด้วยวินัย การสอบสวน และการลงโทษ
สำหรับพนักงานและลูกจ้างข้อ 6(2) คือต้องเป็นเรื่องจริงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อ
บังคับของจำเลยเป็นเหตุให้จำเลยเสียหายตามนัยแห่งประกาศของกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 แต่เอกสารที่โจทก์นำไปขายไม่มี
ประโยชน์แก่จำเลยแล้ว จำเลยจึงไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดนั้น เห็นว่าการ
กระทำของโจทก์เป็นการกระทำผิดข้อบังคับของจำเลย ฉบับที่ 9 ข้อ 5 ซึ่งกำหนดว่า
การลงโทษไล่ออกนั้นให้กระทำในกรณีที่พนักงานหรือลูกจ้างกระทำผิดวินัยอย่างร้าย
แรงดังระบุไว้ต่อไปนี้ (4) ทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งโจทก์จะต้องได้รับโทษไล่ออก และครั้ง
แรกจำเลยก็ได้ลงโทษโจทก์ด้วยการไล่ออกแล้ว แต่เมื่อโจทก์อุทธรณ์ต่อผู้จัดการของ
จำเลย ผู้จัดการเห็นว่าโจทก์ให้ถ้อยคำรับสารภาพต่อคณะกรรมการสอบสวน จึงอาศัย
อำนาจตามมาตรา 24(1) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารจำเลยและข้อ 14 วรรค 3 แห่ง
ข้อบังคับ ฉบับที่ 9 ของธนาคารจำเลย ลดโทษให้โจทก์เป็นให้ลงโทษด้วยการให้ออก
การลดโทษดังกล่าวหาได้หมายความว่าจำเลยเห็นว่าการกระทำของโจทก์ไม่เป็นการ
กระทำผิดข้อบังคับของจำเลยดังกล่าวมาแล้วแต่ประการใดไม่แท้จริงแล้วจำเลยก็ยัง

คงถือว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่อยู่นั่นเองเพียงแต่ปราณิลดโทษให้โจทก์เป็นการให้ออกจากงานแทนการไล่ออกเท่านั้น ซึ่งแม้โจทก์เพียงแต่ได้รับโทษให้ออกจากงาน กรณีของโจทก์ก็ต้องด้วยข้อบังคับของจำเลยฉบับที่ 29 ว่าด้วยเงินบำเหน็จ ข้อ 9 ซึ่งกำหนดว่าในกรณีต่อไปนี้ ผู้ปฏิบัติงานไม่มีสิทธิรับเงินบำเหน็จ(2) ผู้ปฏิบัติงานถูกลดโทษไล่ออก หรือให้ออกตามข้อ 5 หรือ 6 แห่งข้อบังคับฉบับที่ 9 โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ และการที่โจทก์ทุจริตต่อหน้าที่จนถูกจำเลยให้ออกจากงานนั้น การกระทำของโจทก์ย่อมต้องด้วยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 47(1) และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 ด้วย โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามที่อุทธรณ์ขึ้นมา ส่วนค่าเสียหายนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางว่า การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมแล้ว โจทก์ก็ไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหาย"

พิพากษายืน

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-จุนท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ